

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES

JUNTA DE DIRECTORES CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS Recurridos v. CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y COMPAÑÍA A, ING. CARLOS L. GONZÁLEZ NIEVES, ASEGURADORA ABC Peticionarios	TA2025CE - _____	<i>Certiorari</i> procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan Sala: 904 Civil Núm.: SJ2025CV00899 Sobre: <i>Injunction</i> Preliminar y Permanente; <i>Injunction</i> Estatutario; Ley de Condominios; Ley de Reforma de Permisos
--	-------------------------	---

CERTIORARI

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la **Corporación Colón Prieto** (Corporación o peticionario), por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN

La imparcialidad de un juez constituye un pilar fundamental dentro de nuestro sistema de justicia que sirve de garante para todos los participantes de un proceso judicial, de manera tal que asegura el verdadero equilibrio de la balanza de la justicia. Tan es así, que la mera apariencia de parcialidad constituye motivo suficiente para la

inhibición o recusación de un juez".¹ Por ello, "no basta con que el juez sea imparcial y objetivo; **es preciso que lo parezca**".²

Sobre este pilar es que se funda nuestro recurso, el cual se presenta ante este Ilustre Tribunal con la intención de que se corrija una errada determinación del Tribunal de Primera Instancia que concluyó que el Honorable Juez Superior Anthony Cuevas Ramos no había incurrido en el más mínimo grado de parcialidad, preferencia o apariencia de ello, sobre la parte demandante en el pleito de epígrafe. Ahora bien, le presentamos una pregunta a este Honroso Cuerpo:

Si una ley establece claramente cuales son las personas que deben ser parte en un pleito, cuando se incumpla con cualquiera de las instancias allí requeridas: **¿Es deber del Juez que preside el asunto recordarle a la parte demandante que tiene que traer a la parte indispensable al pleito? ¿Un Juez que le dice a un demandante que le faltó por demandar a una parte indispensable actúa como juez y parte a la vez? ¿La intromisión del Juez al decirle al demandante que le faltaba una parte indispensable, privó a la parte demandada de una defensa afirmativa no renunciada e incluida en la contestación a la demanda? ¿El manejo de las estrategias y las alegaciones de un caso, lo controla el juez o la partes que llevan la ofensiva y defensiva de este?**

Todas estas interrogantes, y más, son las que han surgido durante el proceso que ventilamos ante el foro primario y las cuales nos han conducido a pedir la inhibición del mencionado magistrado. Lastimosamente, el foro recurrido decidió fraccionar eventos

¹ *Mun. Autónomo de Carolina v. Ch Prop.*, 200 DPR 701 (2018).

² *Íd.*

para poder sustentar la determinación de no inhibir al Juez y atribuyó los errores incurridos por este a determinaciones “estrictamente judiciales”.

Por ello, acudimos antes Ilustre Tribunal en busca de la corrección de un error a nivel de instancia para que se aplique, de la manera correcta en derecho, la cláusula remedial del inciso (j) de la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, *infra*.

II. BASE JURISDICCIONAL

Invocamos la jurisdicción de este Honorable Tribunal conforme con lo dispuesto en el Artículo 4.006 (b) de la *Ley de la Judicatura de 2003*, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y; la Regla 52 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V y la Regla 32 (c) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

III. DETERMINACIÓN CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

Solicitamos respetuosamente la revocación de la *Resolución* que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el pasado 28 de octubre de 2025, por voz de la Jueza Hon. Larissa N. Ortiz Modestti, en el Caso Civil Núm. SJ2025CV00899, mediante la cual declaró *No ha lugar nuestra Moción Solicitando Recusación del Honorable Juez Anthony Cuevas Ramos a Base de la Regla 63.1 Incisos (A) y (J) de Procedimiento Civil*.³

³ Véase Ent. #129 (*Resolución*). Cabe destacar, además, que este recurso se presenta hoy 1 de diciembre de 2025 debido al cierre total decretado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que comprendió el plazo del 27 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, por ocasión del periodo de Acción de Gracias. Véase, Comunicado de Prensa del Poder Judicial, <https://poderjudicial.pr/poder-judicial-anuncia-su-plan-operacional-durante-el-periodo-de-accion-de-gracias/>; la EM-2024-01 (*In re Extensión de Términos*) y los Arts. 388 y 389 del Código Político de Puerto Rico (1 L.P.R.A. secc. 72 y 73).

IV. BREVE RELACIÓN DE HECHOS PERTINENTES

El pasado 2 de febrero de 2025, el Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris (Consejo) y su Junta de Directores (Junta, y en conjunto, recurridos), presentó una *Demanda* mediante la cual solicitó la revocación de cierto permiso de construcción y la remoción de varios elementos del apartamento perteneciente a la Corporación Colón Prieto (Corporación o Peticionario o parte demandada) alegando una alteración a la fachada del condominio.⁴ Posteriormente, el 11 de abril de 2025, la Corporación presentó su correspondiente contestación a la demanda y, a su vez, reconvino.⁵

Luego de varios trámites procesales, los cuales son innecesarios aquí pormenorizar, el 18 de agosto de 2025, se señaló una Inspección Ocular en el Condominio Stella Maris, ubicado en el área de Condado en San Juan, en torno a una controversia sobre una alegada alteración a la fachada del condominio. Dicha inspección fue acordada por todas las partes y concedida por la Juez, Hon. Aileen Navas Auger, quien fue la Juez que dirigió los procesos de este caso hasta el pasado 26 de junio de 2025, cuando el caso fue reasignado a la Sala 904 que preside en Juez Anthony Cuevas Ramos.

Así las cosas, durante la vista ocular, el Juez Cuevas Ramos **se dirigió a la puerta del apartamento 10-A**, el cual es el inmueble pertinente a la controversia de autos **y requirió la entrada al interior del apartamento.**

⁴ Véase Ent. #1 (*Demadnda*).

⁵ Véase Ent. #25 (*Contestación a Demanda y Reconvención*).

La representación legal de la Corporación se opuso a dicho proceder porque, **tanto las alegaciones de la demanda, como el propósito de la inspección ocular, estaban relacionados exclusivamente a una presunta alteración de la fachada exterior** del condominio, evaluación que, evidentemente, debía realizarse desde afuera del apartamento. Asimismo, se le señaló al Juez que, en ningún momento desde que se acordó la inspección con la pasada Jueza, se estableció que se entraría al interior de la propiedad privada de la Corporación. Se reiteró que la controversia giraba en torno a la fachada del condominio, no al interior del apartamento, por lo que no existía necesidad alguna de entrar al interior de la propiedad.⁶

El honorable Cuevas Ramos, **visiblemente molesto**, requirió la apertura del apartamento y **amenazó con que, si el mismo no era abierto, procedería a imponer sanciones económicas**.⁷ Asimismo, ordenó iniciar la *Inspección Ocular* desde el estacionamiento del condominio y manifestó que “de nadie llegar a abrir el apartamento concluirá la inspección ocular”.

Posteriormente, durante la vista el Juez, actuando como juez y parte, hizo constar en beneficio de la parte demandante que, **“en la demanda hay alegaciones bajo la 14.1 por haber una construcción sin permiso o haber provisto información falsa para la obtención del permiso de construcción”**. Acto seguido, en un manifiesto acto de parcialidad y favor hacia la parte demandante, procedió a orientarlos sobre cómo debían proceder con su caso y expresó que, **“la Ley de Reforma de Permisos exige que se**

⁶ Véase Ent. #74 (*Minuta para la Inspección Ocular*).

⁷ El demandado no pudo comparecer a la vista ocular.

traiga como parte indispensable al Ingeniero o Profesional Autorizado que solicitó el *permiso*", lo cual no había ocurrido hasta el momento y se trataba de una defensa que la parte demandada pretendía plantear en su correspondiente momento.

En igual sentido, el Juez Cuevas Ramos le hizo constar a la parte demandante que debía presentar los siguientes documentos: "1. Los planos; 2. Diseño arquitectónico según aprobado; 3. Construcción original del condominio (lo que se pretende proteger a través de las alegaciones del *Injunction* Estatutario de una afectación a la fachada)". Además, le indicó a la parte demandante que, "presentados esos documentos no sería necesaria la presentación de prueba pericial" para resolverle la reclamación. Posteriormente, indicó que no era necesario entrar al apartamento y dio por terminada la Inspección Ocular, aun cuando había exigido entrar al apartamento, so pena de sanciones, y se habían realizado las gestiones para que el propietario hiciera lo propio.

Al día siguientes, actuando de conformidad con la orientación que le brindó el Juez que preside este caso, la parte demandante procedió a enmendar la demanda para incluir como parte al Ingeniero o Profesional Autorizado.⁸

El 21 de agosto de 2025, el juez Cuevas Ramos, sin contar con la posición de la parte demandada a la solicitud de enmienda a la demanda, y continuando con el mismo patrón de parcialidad y orientación a la parte demandante, emitió la siguiente *Orden*:

⁸ Véase Ent. #76 (*Primera Demanda Enmendada*). Hacemos constar que, aunque la demanda enmendada se subió al SUMAC el 20 de agosto de 2025, la propia demanda está fechada el 19 de agosto de 2025, un día después de la vista ocular.

“Se autoriza la enmienda a la demanda. No obstante, **le recuerdo que** el nuevo demandado, Ing. Carlos L. González Nieves, debe aparecer en el epígrafe como demandado. **Presente Demanda enmendada, enmendando el epígrafe para incluir al Profesional Autorizado**”.⁹
(Énfasis suplido)

Posterior a esto, la Corporación le realizó múltiples señalamientos de derecho, los cuales **fueron rechazados de plano** en su totalidad por el juez Cuevas Ramos.

El 8 de octubre de 2025 se radicó una Moción Informativa en la que le informamos y reiteramos al Juez que se encuentra ante la atención de otro juez, – y en una etapa avanzada–, la demanda de *Fitzgerald v. Corp. Colón Prieto v. Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris*, SJ2022CV08480. Le informamos que, en ese caso, precisamente el Juez Cuevas Ramos participó y emitió una Sentencia Parcial en contra de la parte aquí demandada. También le informamos que en dicha demanda se está dilucidando la misma controversia que surge por la instalación de unas medidas cautelares provisionales, consistentes en la instalación de ventanas y un falso techo en el apartamento del demandado. Esto, **para evitar daños por filtraciones a través de un drenaje comunal, tanto al apartamento de los demandantes (*Fitzgerald*) y otros apartamentos inferiores y para evitar reclamaciones al propio condominio por tratarse de un problema de un drenaje comunal**. No obstante, los demandantes de epígrafe en un acto de persecución contra la parte demandada y actuando en contra de sus propios intereses, presentaron el recurso de *injunction* de epígrafe en un evidente *forum shopping*, alegando que las referidas medidas cautelares ocasionan una alteración a

⁹ Véase Ent. #77 (*Orden*).

la fachada del condominio e intentando obtener una orden de otro juez, para remover las medidas cautelares de manera sumaria.

Además, se le informó al Juez Cuevas Ramos que intervenir en el recurso de *injunction* puede resultar en lo que el Tribunal Supremo ha catalogado como una indeseable probabilidad de que surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo incidente, de concederse el remedio solicitado en el caso de epígrafe.

En igual sentido, se le informó al juez que, se encuentra ante la atención de DACO, la querella: *Corporación Colón Prieto vs. Junta de Directores y Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris*, caso número C-SAN-2025-0022017. Se hizo constar al Juez Cuevas Ramos y en el expediente del tribunal, que en dicha querella se está dilucidando la misma controversia sobre las medidas cautelares provisionales (la instalación de ventanas) **y que DACO posee la jurisdicción primaria para adjudicar.** ¿Cuál es el daño inminente o la necesidad inmediata de concederle un remedio urgente de manera sumaria a los demandantes, sobre controversias que se están ventilando en sus méritos en otros tribunales y foros administrativos con jurisdicción primaria?

No obstante, el Juez Cuevas Ramos en un nuevo acto que abonó a la percepción de que ha prejuzgado el caso, **eximió a la parte demandante de exponer su posición respecto a la solicitud de desestimación que se presentó y al día siguiente,** 9 de octubre de 2025, emitió la siguiente orden:

A la solicitud de desestimación de la segunda causa de acción de la Demanda enmendada, debemos nuevamente aclarar que esta sala solo atenderá lo relacionado al Art. 14.1 (1) y (2) de la Ley 161-2009, así como el

injunction por la alegada afectación de la fachada del condominio. (Énfasis suplido).

Así, pues, además de preterir de la posición de la otra parte, tampoco expresó fundamento jurídico alguno que contestara las controversias de derecho que le fueron presentadas. Es decir, el Juez Cuevas Ramos no se expresó sobre ninguna de las cuestiones de derecho expuestas, ni siquiera sobre los fundamentos de falta de jurisdicción.

Eventualmente, el 15 de octubre de 2025, el Juez Cuevas Ramos actuando de manera consistente con el prejuicio o parcialidad demostrado a través del todo el proceso y con la evidente impresión de haber prejuzgado el caso en contra de la parte demandada, emitió una *Resolución Interlocutoria* resolviendo las controversias de derecho y los planteamientos jurisdiccionales con un simple “No Ha Lugar”.

En un último intento para que el juez Cuevas Ramos subsanara las evidentes y justificadas dudas sobre su imparcialidad para adjudicar las controversias, y procediera a expresarse y resolver en sus méritos las controversias de derecho planteadas, INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁL FUESE EL RESULTADO, el 13 de octubre de 2025 la parte demandada radicó *Puntual Moción de Reconsideración*. Nuevamente se le plantearon defensas de derecho y se reiteró el asunto sobre falta de jurisdicción primaria. El 15 de octubre de 2025, sin requerir su posición a la parte demandante, despachó nuestra petición con un simple “no ha lugar”.

El cúmulo de todas las instancias antes mencionadas, evidentemente minaron la confianza y pusieron en duda la imparcialidad del Juez por lo que se solicitó la

inhibición del Honorable el Juez el 20 de octubre de 2025; dentro del plazo de veinte (20) días desde el último No Ha Lugar de plano que desembocó en justificada pérdida de confianza y falta de objetividad e imparcialidad del juez para atender la controversia del caso de epígrafe, **sustentado en la totalidad de las circunstancias antes expuestas.**

El 28 de octubre de 2025, el Tribunal de Primera Instancia resolvió la moción de recusación y determinó que no procedía la inhibición del Juez Cuevas Ramos. En síntesis, el foro primario fraccionó la cadena de eventos que condujeron a solicitar la inhibición y concluyó que la solicitud era tardía y que no existían motivos suficientes para concluir que hay motivación extrajudicial alguna de parte del magistrado para perjudicar al demandado. Inconforme con dicha determinación, acudimos ante este distinguido Tribunal de Apelaciones y señalamos el siguiente error.

V. SEÑALAMIENTO DE ERROR

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar que no procedía la inhibición del Hon. Anthony Cuevas Ramos, aun cuando a la luz del criterio revisor aplicable, surgen indicios de duda y sombras sobre la gestión imparcial del magistrado en este caso, al actuar como juez y parte durante la vista ocular y al privar al demandado de su derecho a revisar las determinaciones de derecho que le fueron presentadas y despacharlas con un simple No Ha Lugar.

VI. DERECHO APLICABLE

A. Inhibición o recusación de un Juez

De manera general, la Regla 63 de Procedimiento Civil es el estatuto que regula el procedimiento para la inhibición o recusación de un juez o jueza que preside un caso

civil. En concreto, la Regla 63.1 instituye las razones por las cuales los jueces deben inhibirse *motu proprio* o a solicitud de cualquier parte.¹⁰ La aludida Regla establece lo siguiente:

Por iniciativa propia, o a recusación de parte, un juez o una jueza se deberá inhibir de actuar en un pleito o procedimiento en cualquiera de los casos siguientes:

- (a) por tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las personas o los abogados o abogadas que intervengan en el pleito, o por haber prejuzgado el caso;
- (b) por tener interés personal o económico en el resultado del caso;
- (c) por existir un parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el o la fiscal, procurador o procuradora de asuntos de familia, defensor o defensora judicial, procurador o procuradora de menores o cualquiera de las partes o sus representantes legales en un procedimiento civil;
- (d) por existir una relación de amistad de tal naturaleza entre el juez y cualquiera de las partes, sus abogados, testigos u otra persona involucrada en el pleito que pueda frustrar los fines de la justicia;
- (e) por haber sido abogado o abogada, o asesor o asesora de cualquiera de las partes o de sus abogados o abogadas en la materia en controversia, o fiscal en una investigación o procedimiento criminal en el que los hechos fueron los mismos presentes en el caso ante su consideración;
- (f) por haber presidido el juicio del mismo caso en un tribunal inferior o por haber actuado como magistrado o magistrada a los fines de expedir una orden de arresto o citación para determinar causa probable en la vista preliminar de un procedimiento criminal;
- (g) por intervenir en el procedimiento una persona natural o jurídica que le haya facilitado o gestionado algún préstamo en el que no se hayan dispensado las garantías o condiciones usuales;
- (h) cuando en calidad de funcionario o funcionaria que desempeña un empleo público, haya participado como abogado o abogada, asesor o asesora, o testigo esencial del caso en controversia;

¹⁰ 32 LPRA Ap. III. R. 63.

(i) cuando uno de los abogados o de las abogadas de las partes sea abogado o abogada de los jueces o juezas que han de resolver la controversia ante su consideración, o lo haya sido durante los últimos tres años, o

(j) por cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia.¹¹

De otra parte, la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, *supra*, dispone el perfeccionamiento de la solicitud de inhibición o recusación y el procedimiento que se tiene que llevar a cabo al evaluarla. Sobre ello, la referida Regla dispone que:

(a) Toda solicitud de recusación será jurada y se presentará ante el juez recusado o jueza recusada dentro de veinte (20) días desde que la parte solicitante conozca de la causa de la recusación. La solicitud incluirá los hechos específicos en los cuales se fundamenta y la prueba documental y declaraciones juradas en apoyo a la solicitud. Cuando la parte promovente de la recusación no cumpla con las formalidades antes señaladas, el juez o la jueza podrá continuar con los procedimientos del caso.

(b) Una vez presentada la solicitud de recusación, si el juez recusado o la jueza recusada concluye que procede su inhibición, hará constar mediante resolución escrita el inciso aplicable de la Regla 63.1 (a) a (i) en su defecto, la razón específica para su inhibición bajo el inciso (j) y la notificará a todas las partes. El caso se asignará a otro juez o jueza.

(c) Si el juez o la jueza concluye que no procede su inhibición, se abstendrá de continuar actuando en su capacidad de juez o jueza en el caso y remitirá los autos de éste al juez administrador o a la jueza administradora para la designación de un juez o una jueza que resuelva la solicitud de recusación. La recusación se resolverá dentro del término de treinta (30) días de quedar sometida.

(d) Una vez un juez o una jueza haya comenzado a intervenir en un caso, no podrán unirse al caso los abogados o las abogadas cuya intervención pueda producir su recusación.

¹¹ Íd.

El Tribunal Supremo ha establecido diáfananamente que la procedencia de una solicitud de inhibición se determina a la luz de la totalidad de las circunstancias, desde la perspectiva del buen padre de familia.¹²

En ese sentido, el Máximo Foro adoptó un estándar objetivo como criterio de evaluación, el cual se centra en analizar si una persona razonable, con conocimiento de todas las circunstancias, tendría dudas sobre la imparcialidad del juez.¹³ Este análisis requiere evaluar los hechos, el récord y la ley aplicable en el caso.¹⁴ En otras palabras, no se puede despachar de manera automática ni realizar un análisis mecánico.

En *Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín*, 125 DPR 106, 109 (1990), el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que el juez tiene el ineludible deber de “velar por que la balanza en que se pesan los derechos de todos nuestros conciudadanos esté siempre libre de sospechas, aun cuando las mismas sean infundadas”. (Énfasis nuestro).

Asimismo, nuestro Alto Foro ha sido enfático al señalar que los jueces deben “mantener a los tribunales fuera de sospechas de parcialidad”, pues, según ha expresado, “la falta de observar aquella imparcialidad fundamental que es la esencia de todo concepto de justicia” implica “la negativa del debido proceso de ley”.¹⁵ (Énfasis nuestro).

A tono con lo anterior, en *Pueblo v. Martés Olán*, 103 DPR 351, 355 (1975), el Máximo Foro de la Isla estableció que para que proceda la inhibición de un juez “no es

¹² *Lind v. Cruz*, 160 DPR 485, 491 (2003).

¹³ *In re: Campoamor Redín*, 150 DPR 138 (2000). Véase, además, *In re Ortiz Rivera*, 163 DPR 530, 536 (2004).

¹⁴ *Lind v. Cruz*, *supra*, pág. 491.

¹⁵ *Lind v. Cruz*, *supra*, pág. 492 citando a *Valentín v. Torres*, 80 D.P.R. 463, 482 (1958).

imprescindible probar la existencia de prejuicio o parcialidad de hecho”, sino que “basta con la apariencia de parcialidad o prejuicio”. (Énfasis suplido).

Sobre este particular el Alto Foro ha señalado que la “[b]ase fundamental del juicio justo es la imparcialidad del juez” y que “esa imparcialidad es la que origina la confianza en la justicia por parte de la ciudadanía”.¹⁶ “Ciertamente, **el hecho de que exista una sombra de parcialidad** que pueda ‘poner en entredicho y causar un gran daño a la imagen de la justicia en nuestra jurisdicción’ constituye motivo suficiente para la inhibición de un juez”.¹⁷

En cuanto a la inhibición y recusación de un juez el Tribunal Supremo expresó en *Martí Soler y. Fernando Gallardo Alvarez*, 170 DPR 1, 7 (2007) lo siguiente:

"El juez ejerce en nuestra sociedad una singular función de equilibrio en los conflictos humanos. Debe 'discernir el bien del mal, para distinguir lo que puede y debe hacerse, de aquello que debe ser evitado.'" Soto Nieto, *Ética profesional y su proyección en la prueba penal*, en *Ética de las profesiones jurídicas*, Estudios sobre Deontología, Quaderna Editorial, Murcia, España, 2003, vol. I, pág. 591. El Estado de Derecho se asienta sobre el recto y sabio ejercicio de las funciones judiciales. La singularidad de esta función configura la imparcialidad del juzgador como exigencia del debido proceso de ley. Véase, *Hernández González u. Izquierdo Encamación*, res. 4 de abril de 2005, 163 DPR 390, 2005 TSPR 38; *Rivera Rodríguez v. Lee Stowell*, 133 DPR 881, 888-889 (1993); *Rivera Santiago y. Srio. de Hacienda*, 119 DPR 265, 274 (1987). **El ordenamiento legal ha provisto de varios mecanismos que le garantizan al ciudadano que en la adjudicación de su causa el juzgador será un ente imparcial. Y es que así debe ser pues los tribunales constituyen el último asidero de la fe de nuestro pueblo en la Justicia.** "La fe de la ciudadanía en el sistema de justicia que impera en nuestro país. . . se preserva únicamente en la medida en que los ciudadanos confíen en la integridad, honestidad e imparcialidad de quienes tienen la noble encomienda de impartir justicia."

¹⁶ *Pueblo v. Toro Goyco*, 84 DPR 492, 499 (1962).

¹⁷ *Lind v. Cruz*, supra, pág. 492.

Rivera Cartagena u. Mariani y otros, res. 16 de octubre de 2003, 160 DPR 485, 2003 TSPR 151." (Énfasis Nuestro).

Finalmente, en lo que concierne a los planteamientos de que un juez ha prejuzgado un caso, el Tribunal Supremo ha elaborado sobre ellos y ha mencionado que para concluir que un juez ha prejuzgado una controversia, es necesario concluir que sus visiones personales controlan la adjudicación del caso, **independientemente de la evidencia que se le presente y del derecho aplicable**.¹⁸ También, ello podría concluirse si el juez actúa conforme a valores, creencias, opiniones y concepciones personales **ajenas al derecho**.¹⁹

B. Requisitos para la expedición del auto de *certiorari*

El recurso de *certiorari* es el mecanismo disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y órdenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el recurso extraordinario de *certiorari* posee discreción para atender el asunto planteado, ya sea mediante la expedición o la denegatoria del auto.²⁰ De ahí que, al considerar este tipo de recurso, los tribunales de mayor jerarquía deben mantener presente la característica extraordinaria y discrecional del auto de *certiorari*.

¹⁸ *Dávila Nieves v. Meléndez Marín*, 187 DPR 750, 774 (2013).

¹⁹ *Id.*

²⁰ *Pueblo v. Díaz de León*, 176 DPR 913, 917 (2009).

Para ejercer esa discreción, se creó la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, la cual establece los criterios que deben utilizarse para evaluar si procede expedir un auto de *certiorari*.²¹ Al respecto, la referida regla establece que:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de *certiorari* o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elevados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

Cónsono con los criterios de la Regla 40, *supra*, es norma reiterada que los foros apelativos no intervendrán con los tribunales de instancia en el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de

²¹ *Pueblo v. Román Feliciano*, 181 DPR 679 (2011).

discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.²²

Como veremos, un análisis de los criterios que evalúa este Honorable Tribunal al momento de determinar si acogerá un *Certiorari*, indudablemente lleva a la conclusión que nuestro recurso debe ser ***acogido y, consecuentemente, revocado el dictamen del foro primario***, por encontrarse en entredicho “la imparcialidad que origina la confianza en la justicia por parte de la ciudadanía”.

VII. ARGUMENTACIÓN

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia entendió que no procedía la inhibición del Juez Cuevas Ramos, en esencia, por los fundamentos siguientes:

- 1) **porque la solicitud fue tardía;**
- 2) porque de las expresiones y determinaciones judiciales **no surge indicio alguno** de que el juez actuara con parcialidad a favor de la parte demandante y;
- 3) porque las actuaciones imputadas al Juez eran determinaciones estrictamente judiciales y que, en ocasiones, podían estar sujetas a revisión judicial por foros de mayor jerarquía.

Con el mayor respeto que se merece el foro primario, entendemos que la determinación tomada para avalar la permanencia del Juez Cuevas Ramos en este caso es un totalmente errada. Nos explicamos.

A. Solicitud no fue presentada tardíamente

²² *Rivera y otros v. Bco. Popular*, 152 DPR 140, 155 (2000).

El tribunal de instancia concluyó que la Corporación tenía un término de veinte (20) días, contado a partir de la celebración de la Vista Ocular, para presentar la moción de inhibición. Asimismo, entendió que al momento en que se realizó dicha petición, el plazo mencionado ya había transcurrido. Se equivoca.

Al realizar ese análisis, el foro recurrido pasó por alto que la solicitud de inhibición no se fundamentó única y exclusivamente en los dichos y actuaciones del Juez Cuevas Ramos en la inspección ocular.

Como expresáramos claramente en nuestra solicitud, la duda razonable sobre la imparcialidad surgió luego de un cúmulo de asuntos suscitados, no solo por las manifestaciones del togado en la vista ocular. Si bien la actuación y las expresiones del Juez Cuevas Ramos en la vista ocular nos sorprendieron y levantaron alertas sobre su imparcialidad, no fue hasta el mes de octubre *-luego de varias determinaciones del Juez-* que la confianza sobre la función e imparcialidad del Juez quedó minada, por lo que se procedió a presentar la solicitud correspondiente.

El Tribunal de Primera Instancia, incorrectamente, fraccionó los eventos que le presentó la Corporación para sustentar su postura. El Tribunal dividió lo sucedido en la vista ocular *vis a vis* el sentimiento generado por las determinaciones judiciales tomadas por el Juez. A juicio del Tribunal, si hubo algo que pudo haber generado desconfianza en alguna de las partes, fueron las expresiones del Juez en la vista, no sus consistentes determinaciones posteriores. **Es decir, el propio Tribunal de Primera Instancia**

decidió, *motu proprio*, cuál era el momento idóneo para que la Corporación sintiera dudas sobre la imparcialidad del adjudicador.

Lo anterior desvirtúa completamente el propósito de esta regla y, además, arroga poderes y facultades al Tribunal de Primera Instancia que están reservados exclusivamente para las partes. Un ejemplo de ello sería la capacidad y el momento preciso de sentir dudas reales y concretas sobre la función adjudicadora del tribunal.

Bajo ningún concepto jurídico, el foro primario puede decidir cuándo un ciudadano siente que su caso ha sido prejuzgado y, mucho menos, puede decidir cuándo una parte tiene dudas suficientes o dudas concretas sobre la función adjudicadora de un juez. Como mencionamos, esa atribución descansa solo en la parte que lo siente o lo percibe. En ese sentido, un Tribunal no puede decidir cuál hecho *–de los que se le presentaron–* le pudo haber generado desconfianza a la parte y cuál no.

Al Tribunal se le planteó la recusación por el mal sabor que generó en la Corporación, tanto lo sucedido en la vista, como las determinaciones posteriores, donde no se le requirió a la parte demandante de exponer su posición en ninguna de las mociones presentadas y las mismas fueron resueltas sin expresar ningún fundamento jurídico. Ello, a pesar de que se le plantearon asuntos de derecho sustantivo y argumentos jurisdiccionales que merecían ser resueltos en derecho, al menos, para tener fundamentos para recurrir antes este Ilustre Foro, como sugirió el propio tribunal de instancia, esto, en violación al debido proceso de ley.

La duda razonable que pueda tener una parte sobre la función de un Juez **es un asunto puramente subjetivo**. El Tribunal no tiene injerencia alguna sobre este sentir, pues, **la duda la tiene que percibir la parte, no el Tribunal**. En ese sentido, el término de veinte (20) días que se tiene para presentar una moción de inhibición **se tiene que contar desde la fecha en que la parte solicitante aduce que su confianza en el proceso quedó minada y no desde que el Tribunal entienda que la debió conocer o sentir**.

En este caso, el Tribunal tiene que tomar como cierta esa fecha, porque es el ciudadano quien siente que su proceso no está siendo dirigido por un ente imparcial, **y decide en derecho si procede o no la inhibición**. Cualquier alocución o determinación que haga el Tribunal fuera de ahí, resulta en un abuso de discreción, como sucedió en este caso. A tenor con lo anterior, procede determinar que la solicitud fue presentada en tiempo.

B. En efecto, de las expresiones y determinaciones judiciales surgen indicios claros de parcialidad. Además, las actuaciones imputadas al Juez catalogadas por el Tribunal como “estrictamente judiciales” no resolvieron asuntos de derecho sustantivo y/o jurisdiccional, lo que privó al peticionario de su derecho de ir en revisión y de presentar señalamientos de error.

El Tribunal de Primera Instancia sentenció que tras estudiar la totalidad del expediente “no surge indicio alguno de que el juez Cuevas Ramos actuara con parcialidad a favor de la parte demandante”.

Este caso versa sobre una controversia de fachada bajo la Ley de Condominios y de permisos o autorizaciones bajo la Ley de Permisos. El Artículo 14.1 de esta ley establece, claramente y sin ambages, que el ingeniero o arquitecto que solicitó un

permiso es parte indispensable. Al momento en que se realizó la vista ocular, la parte demandante no había demandado a dicho profesional. Dicha particularidad era una defensa afirmativa no renunciada por la Corporación, que oportunamente se pretendía utilizar para solicitar la desestimación por falta de parte indispensable.

Sin embargo, durante la vista ocular, el Juez Cuevas Ramos lejos de ser el ente imparcial que se supone está llamado a ser, actuó como juez y parte orientando a la parte demandante sobre la falta de una parte indispensable y que debía ser traído al pleito.

Nos preguntamos, entonces:

¿Acaso decirle a la parte demandante que le faltó traer al pleito al Ingeniero, por ser una parte indispensable según lo requiere la Ley de Permisos, no es un indicio de favorabilidad hacia una parte?

¿Cae dentro de las facultades de un magistrado decirle a las partes a quién tienen que demandar y a quién no?

Asimismo, el Juez Cuevas Ramos le hizo constar a la parte demandante que debía presentar los siguientes documentos: “1. Los planos; 2. Diseño arquitectónico según aprobado; 3. Construcción original del condominio y, además, le indicó que “presentados esos documentos no sería necesaria la presentación de prueba pericial” para resolverle la reclamación.

Nuevamente, nos preguntamos, ¿Pueden los jueces, so pretexto de discreción judicial, intervenir en el manejo del caso de las partes?

Posteriormente, indicó que no era necesario entrar al apartamento y dio por terminada la Inspección Ocular, aun cuando había exigido entrar al apartamento, so pena de sanciones, y se habían realizado las gestiones para que el propietario hiciera lo propio.

Una vez más, ¿Por qué cambió de parecer luego de haberle dado consejos a los demandantes sobre a quién demanda y cómo manejar su caso? ¿Acaso ya estaba formada su mente?

El día después, actuando de conformidad con la orientación que le brindó el Juez que preside este caso, la parte demandante procedió a enmendar la demanda para traer al Ingeniero o Profesional Autorizado.

El 21 de agosto de 2025, el juez Cuevas Ramos, sin contar con nuestra posición sobre la solicitud de enmienda a la demanda, continuó con el mismo patrón de parcialidad y orientación a la parte demandante y emitió la siguiente *Orden*:

“Se autoriza la enmienda a la demanda. No obstante, le recuerdo que el nuevo demandado, Ing. Carlos L. González Nieves, debe aparecer en el epígrafe como demandado. Presente Demanda enmendada, enmendando el epígrafe para incluir al Profesional Autorizado”.²³
(Énfasis suplido)

Sin duda alguna, dentro del expediente del caso de autos existen indicios que aminoran la imparcialidad o que, al menos, arrojan dudas sobre esta. Lo anterior, aunado a las solicitudes que explicaremos en el próximo acápite, razonablemente han

²³ Véase Ent. #77 (*Orden*).

arrojado dudas sobre la imparcialidad del magistrado que ahora preside este caso, pues recordemos que inicialmente estaba asignado a otra Jueza.

Recordemos que nuestro Máximo Foro ha establecido que “**no es imprescindible probar la existencia de prejuicio o parcialidad de hecho**”, sino que “**basta con la apariencia de parcialidad o prejuicio**”.²⁴ Asimismo, el hecho de que exista **una sombra de parcialidad** que pueda “poner en entredicho y causar un gran daño a la imagen de la justicia en nuestra jurisdicción” constituye motivo suficiente para la inhibición de un juez. Estos elementos están más que claros en el presente caso.²⁵

Por último, el Tribunal de Primera Instancia determinó que las actuaciones imputadas al Juez eran “estrictamente judiciales”, sin embargo, pasa por alto que los otros asuntos planteados requerían de una determinación o resolución del Tribunal de manera sustantiva, la cual nunca se dio.

No se trata de que el demandado tenga una interpretación particular o distinta a la del Juez Cuevas Ramos y que este no nos haya favorecido, pues un remedio para ello sería acudir en revisión como hoy lo hacemos ante este Illustre Foro. **El problema es que al no resolver asuntos de derecho sustantivo y limitarlo a un simple y llano “no ha lugar”, priva al peticionario de revisar la determinación y de presentar señalamientos de error en derecho, lo que redunda en una ventaja o beneficio para la parte demandante.**

²⁴ *Pueblo v. Martés Olán*, supra.

²⁵ *Lind v. Cruz*, supra; *Pueblo v. Toro Goyco*, supra.

En ese sentido, a juicio del razonamiento del Tribunal de primera Instancia, el Peticionario estaría limitado a presentar como error que el juez no resolvió la controversia, en lugar de presentar señalamientos de error concretos en derecho. De esta forma, se le está privando al Peticionario del debido proceso de ley. Se trata de que el juez resuelva la controversia, independientemente de si le da o no la razón a la Corporación. El problema en este caso es que, si el Juez de instancia no resuelve la controversia de derecho planteada, como por ejemplo la falta de jurisdicción, priva al demandado del derecho a revisar.

En fin, no hay duda que ante los ojos de las partes siempre quedará la interrogante sobre cuán objetiva y neutral ha sido la actuación de dicho magistrado luego de las actuaciones y manifestaciones en la vista ocular y días subsiguientes. Dicha situación es inaceptable, pues, como ha reiterado el Tribunal Supremo, una simple sombra de parcialidad es suficiente para minar la fe de las partes en el sistema de justicia. Ello explica que el Máximo Foro haya establecido que la mera apariencia de parcialidad constituye motivo suficiente para la inhibición o recusación de un juez.

Es a la luz de lo anterior y teniendo como crisol adjudicativo la figura del buen padre de familia y la persona razonable con conocimiento de todas las circunstancias que rodean la solicitud de inhibición que, con el mayor de los respetos, se solicita a este Distinguido Tribunal revoqué la *Resolución* recurrida y ordené la inhibición del Juez Cuevas Ramos del caso de epígrafe.

VIII. SÚPLICA

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, solicitamos que este Honorable

Tribunal expida el presente recurso de *Certiorari* y, consecuentemente, *revoque* el dictamen recurrido, ordene la recusación del Hon. Anthony Cuevas Ramos y devuelva el caso para la continuación de los procedimientos junto con cualquier otro pronunciamiento que entienda procedente.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 1 de diciembre de 2025.

BUFETE ERNIE CABÁN & ASSOC.
2691 Paseo Anón, Suite 201
2 da. Sec. Levittown Lakes
Toa Baja, P.R. 00949
Tel./ Fax. (787) 778 - 7922

F/: ERNIE E. CABÁN SANTIAGO
RUA Núm: 11,837
E-mail: lcdo.erniecaban@gmail.com